



PUTUSAN
Nomor 890 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. VIKARA INDOPRIMA PERKARA, yang diwakili oleh Direktur PT. Vikara Indoprima Perkara, Sumantari Purwoko, berkedudukan di Jalan Warung Jati Barat Nomor 39, Kalibata, Pancoran, Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Frizona Naibaho, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum FES & Rekan, beralamat di Jalan Gabus 8 Nomor 39, Kelurahan Kayu Ringin, Bekasi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2022;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **PT. TINA KANA**, berkedudukan di Jalan Cijagra III Nomor 3, Bandung;
2. **PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PLN PERSERO UNIT TASIKMALAYA JAWA BAGIAN TENGAH)**, berkedudukan di Jalan Moch. Toha Km. 4 Komplek PLN GI Cigereleng, Bandung, 40255;
Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bandung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan dengan hukum Tergugat I Tergugat II telah melakukan

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 890 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum;

3. Menyatakan bahwa Tergugat I Tergugat II tidak mempunyai suatu itikad baik untuk melakukan pembayaran seluruh uang Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk segera membayarkan uang sebesar Rp5.832.651.504,00 (lima miliar delapan ratus tiga puluh dua juta enam ratus lima puluh satu ribu lima ratus empat rupiah) kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 setiap hari apabila Tergugat lalai atau tidak melaksanakan putusan ini;
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi *error in persona*;
2. Eksepsi *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Gugatan Penggugat *error in persona*;
- Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bandung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat dalam Rekonvensi (d.r) seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) yang telah merugikan Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar ganti rugi baik itu kerugian materiil maupun kerugian immateriil kepada Penggugat

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 890 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonvensi sebesar Rp10.512.716.585,00 (sepuluh miliar lima ratus dua belas juta rupiah tujuh ratus enam belas ribu lima ratus delapan lima rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus;

4. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, sejak putusan ini dibacakan;
5. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik dan mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, gugatan dalam konvensi dikabulkan untuk sebagian dan gugatan dalam rekonvensi ditolak untuk seluruhnya oleh Pengadilan Negeri Bandung dengan Putusan Nomor 252/PDT.G/2021/PN.BDG tanggal 24 Februari 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan bahwa Tergugat I tidak mempunyai suatu itikad baik untuk melakukan pembayaran seluruh uang Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I untuk segera membayarkan uang sebesar Rp832.651.504,00 (delapan ratus tiga puluh dua juta enam ratus lima puluh satu ribu lima ratus empat rupiah) kepada Penggugat;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I



dalam Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul sehubungan dengan adanya gugatan ini dan hingga kini ditaksir sebesar Rp1.440.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 385/PDT/2022/PT BDG tanggal 6 September 2022, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 252/Pdt.G/2021/PN Bdg, tanggal 24 Februari 2022, yang dimohonkan banding tersebut, dan mengadili sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 252/Pdt.G/2021/PN Bdg, tanggal 24 Februari 2022 tentang Eksepsi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam peradilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 21 September 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Oktober 2022 sebagaimana ternyata dari Surat Pernyataan Pemohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi Nomor 63/Pdt/KS/2022/PN Bdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 14 Oktober 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima memori kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terbanding I/semula Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung tertanggal 24 Februari 2022 Nomor 252/Pdt.G/2021/PN BDG;
3. Menolak Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang diajukan oleh Termohon Kasasi I/Pembanding/semula Tergugat I;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon Kasasi I/Pembanding/dahulu Tergugat I;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung yang membatalkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Bandung dengan menyatakan gugatan para Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dan juga menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) tidak dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 890 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalam perkara *a quo* terjadinya sengketa bermula dari adanya hubungan hukum antara Tergugat I dengan Tergugat II berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor 0081.PJ/DAN.02,02/UIT JBT/2018 tanggal 20 Desember 2018 dan untuk melaksanakan pekerjaan sebagaimana isi surat perjanjian kontrak di atas selanjutnya Tergugat I menyerahkan penyelesaian pekerjaan tersebut kepada Penggugat berdasarkan Surat Perjanjian Nomor 132/SJ/SUBKON/III/2020 tanggal 10 Maret 2020 untuk itu dikarenakan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I merupakan bentuk perjanjian turunan dan telah disetujui oleh Tergugat II yang didasarkan kepada perjanjian pokok antara Tergugat I dengan Tergugat II, maka gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* tidak dapat dinyatakan sebagai gugatan yang keliru dalam mendudukkan/menarik Tergugat II dalam gugatan Penggugat (*gemis aanhoedarmigheid*);

Bahwa selanjutnya dalam Surat Perjanjian Nomor 132/SJ/SUBKON/III/2020 tanggal 10 Maret 2020 antara Penggugat dengan Tergugat I tidak terdapat klausul tentang syarat sahnya penghentian kontrak pekerjaan secara sepihak atas alasan wanprestasi dari Penggugat sehingga berlaku syarat formil dan syarat materiil untuk menyatakan wanprestasi dan sebagaimana maksud pasal 1238 Kitab Undang Undang Hukum Perdata terbukti pula tidak adanya peringatan atau somasi dari Tergugat I kepada Penggugat atas tidak terlaksananya prestasi secara keseluruhan, sehingga alasan wanprestasi tidak berdasar dan beralasan hukum, dan disamping Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya, sehingga tindakan sepihak Tergugat I yang melakukan penghentian kontrak pekerjaan secara sepihak terhadap Penggugat dalam perkara *a quo* terbukti Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan menghukum Tergugat I untuk melakukan sisa pembayaran yang belum dibayarkan kepada Penggugat, sebagaimana pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Bandung telah tepat dan benar serta dapat diambil alih sebagai pertimbangan *Judex Juris* dalam perkara *a quo*;

Bahwa pertimbangan diatas, putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara *a quo* sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. VIKARA INDOPRIMA PERKARA dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 385/PDT/2022/PT BDG tanggal 6 September 2022 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 252/PDT.G/2021/PN.BDG tanggal 24 Februari 2022 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. VIKARA INDOPRIMA PERKARA**, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 385/PDT/2022/PT BDG tanggal 6 September 2022 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 252/PDT.G/2021/PN.BDG tanggal 24 Februari 2022;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan



hukum;

3. Menyatakan bahwa Tergugat I tidak mempunyai suatu itikad baik untuk melakukan pembayaran seluruh uang Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I untuk segera membayarkan uang sebesar Rp832.651.504,00 (delapan ratus tiga puluh dua juta enam ratus lima puluh satu ribu lima ratus empat rupiah) kepada Penggugat;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 890 K/Pdt/2023



Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

Biaya-biaya kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 890 K/Pdt/2023